



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

01-01-10 - Area dei laboratori

01-01-10-02 - Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative

Oggetto: **RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1714 DEL 27/08/2026 PROCEDURA APERTA AI
SENSI DELL'ART. 71 D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE
DI DUE ICP/MS PER I LABORATORI DI PORTOSCUSO E SASSARI –
RIAPPROVAZIONE CAPITOLATO E ELABORATO DENOMINATO "PROGETTO"**

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'ARPAS, approvato con Determina del Direttore Generale n°31/2015, così come modificato con Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 "Adeguamento del Regolamento Organizzativo;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale dell'ARPAS n. 55 del 22/01/2025 di "riassegnazione incarichi dirigenziali a seguito della riclassificazione delle strutture dirigenziali" con la quale è stato conferito il ruolo di Direttrice del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative alla sottoscritta dott.ssa Emanuela Venturini;

ATTESTATO che la sottoscritta Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con DDG n. 414 del 05/03/20206 che ha recepito il "Codice di comportamento del personale del sistema Regione, degli enti pubblici vigilati e delle Società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna" e della relativa appendice recante il "Codice etico contro ogni forma di violenza, molestia o discriminazione", approvati con Delib.G.R. n. 68/15 del 31.12.2025;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026, con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- 2026-2028 e dei relativi allegati, nonché il Piano degli indicatori di Bilancio;
- VISTI** il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- RICHIAMATO** il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici", in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, nonché il D.lgs. 1 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- VISTA** la L. Reg. 13 marzo 2018, n. 8 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
- DATO ATTO** che alla sottoscritta Direttrice del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative spetta l'acquisizione delle forniture in oggetto e l'assunzione del relativo impegno di spesa;
- DATO ATTO** che con propria determinazione n. 1714 del 27/08/2026 la dott.ssa Erika Pitzalis, Funzionario del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative, è stata nominata in qualità di RUP nell'ambito della procedura in oggetto e le sono stati attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2023;
- DATO ATTO** che per mero errore materiale nella compilazione da parte della RUP del quadro economico sono stati inseriti i costi per la sicurezza da DUVRI, pari a Euro 415,00 nell'importo a base di gara e che tale inesattezza è stata di conseguenza riportata nell'Elaborato denominato "Progetto" e nel Capitolato, pertanto al posto del corretto importo di Euro 261.965,08, è stato indicato l'importo di Euro 262.380,08;
- RITENUTO** di riapprovare il quadro economico, nel modo seguente:

	FORNITURA DA APPALTARE	IMPORTO
--	------------------------	---------



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

A.1	Fornitura ed installazione di n. 2 sistemi ICP/MS per i laboratori di Portoscuso e Sassari (prestazione soggetta a ribasso) comprensivi di materiali, mezzi e attrezzature, nonché delle spese generali	€ 257.429,08
A.2	Costi della manodopera	€ 4.536,00
	TOTALE A - base di gara	€ 261.965,08
B1	Costi sicurezza rischi interferenziali non soggetti a ribasso	€ 415,00
	TOTALE (A+B)	€ 262.380,08
C	CALCOLO IVA	IMPORTO
C.1	IVA 22%	€ 57.723,62
	TOTALE IVA (C)	€ 57.723,62
	IMPORTO TOTALE APPALTO IVA INCLUSA (A+B+C)	€ 320.103,70
D	ALTRE SPESE	IMPORTO
D1	CONTRIBUTO ANAC	€ 250,00
	TOTALE D	€ 250,00
	TOTALE QUADRO ECONOMICO APPALTO	€ 320.353,70

RITENUTO

altresì di rettificare il capitolato nella pagina 3, paragrafo 2 e il paragrafo 3 dell'elaborato denominato "Progetto" inserendo l'importo di Euro 261.965,08



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

quale importo a base di gara, in luogo dell'importo di Euro 262.380,08 (comprensivo dei costi per la sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso) e di riapprovare i atti suddetti documenti allegandoli al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO

che le suddette modifiche si rendono necessarie unicamente per allineare dal punto di vista giuridico Capitolato e Progetto al Disciplinare di gara, seguendo in particolare le disposizioni di cui al Nuovo Bando Tipo ANAC, ma che non comporta alcuna modifica nella spesa complessiva dell'appalto pari ad Euro 320.103,70, che risulta correttamente impegnata con determinazione 1714/2026 (comprensiva di IVA di legge) al fine di garantire la copertura finanziaria per l'affidamento in oggetto, nel modo seguente;

- quanto ad Euro 102.129,54 impegno n. 3260000760 a valere sul capitolo di spesa SC03.2010 (Acq.attr. app.str.tc.) Missione 13, Programma 7, titolo 2, del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
- quanto ad Euro 217.974,16 impegno n. 3260000761 a valere sul capitolo di spesa SC03.2052 (Acq.att. str.DGR38/27) Missione 13, Programma 7, titolo 2 del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
- dando atto che il versamento del contributo di € 250,00 a favore dell'all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) verrà pagata dall'Economo dell'Ente mediante cassa economale e apposito capitolo di spesa;

DATO ATTO

che i documenti di gara approvati con la presente determinazione, saranno sottratti alla pubblicazione, al fine di tutelare il principio di concorrenza e par condicio dei partecipanti, posticipandone la pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "Bandi e Gare" a seguito della pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma elettronica di approvvigionamento;

RITENUTO

in qualità di organo competente per l'adozione del provvedimento finale, di non discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dalla RUP come sopra individuata;

Per le motivazioni sopra espresse che si richiamano integralmente,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

DETERMINA

- ART.1** Di considerare la premessa come parte integrante della presente determinazione
- ART. 2** di prendere atto delle valutazioni e dell'istruttoria effettuata dalla RUP, accogliendone le risultanze quali presupposto per l'adozione del presente provvedimento;
- ART. 2** di riapprovare il quadro economico della procedura di gara in oggetto, nel modo seguente:

	FORNITURA DA APPALTARE	IMPORTO
A.1	Fornitura ed installazione di n. 2 sistemi ICP/MS per i laboratori di Portoscuso e Sassari (prestazione soggetta a ribasso) comprensivi di materiali, mezzi e attrezzature, nonché delle spese generali	€. 257.429,08
A.2	Costi della manodopera	€ 4.536,00
	TOTALE A- base di gara	€ 261.965,08
B1	Costi sicurezza rischi interferenziali non soggetti a ribasso	€ 415,00
	TOTALE (A+B)	€ 262.380,08
C	CALCOLO IVA	IMPORTO
C.1	IVA 22%	€ 57.723,62
	TOTALE IVA (C)	€ 57.723,62
	IMPORTO TOTALE APPALTO IVA INCLUSA (A+B+C)	€ 320.103,70



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

D	ALTRE SPESE	IMPORTO
D1	CONTRIBUTO ANAC	€ 250,00
TOTALE D		€ 250,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO APPALTO		€ 320.353,70

ART.4

di rettificare il capitolato nella pagina 3, paragrafo 2 e il paragrafo 3 dell'elaborato denominato "Progetto" inserendo l'importo di Euro 261.965,08 quale importo a base di gara, in luogo dell'importo di Euro 262.380,08 (comprensivo dei costi per la sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso) e di riapprovare i suddetti documenti allegandoli al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ART.5

di dare atto che le suddette modifiche si rendono necessarie unicamente per allineare dal punto di vista giuridico Capitolato e Progetto al Disciplinare di gara, seguendo in particolare le disposizioni di cui al Nuovo Bando Tipo ANAC, ma che le stesse non comportano alcuna modifica nella spesa complessiva dell'appalto pari ad Euro 320.103,70, che risulta correttamente impegnata con determinazione 1714 /2026 (comprensiva di IVA di legge) al fine di garantire la copertura finanziaria per l'affidamento in oggetto, nel modo seguente;

- quanto ad Euro 102.129,54 impegno n. 3260000760 a valere sul capitolo di spesa SC03.2010 (Acq.attr. app.str.tc.) Missione 13, Programma 7, titolo 2, del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
- quanto ad Euro 217.974,16 impegno n. 3260000761 a valere sul capitolo di spesa SC03.2052 (Acq.att. str.DGR38/27) Missione 13, Programma 7, titolo 2 del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
- dando atto che il versamento del contributo di € 250,00 a favore dell'all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) verrà pagata dall'Economo dell'Ente mediante cassa economale e apposito capitolo di spesa;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

ART.6

Di sottrarre i documenti di gara, approvati con la presente determinazione, alla pubblicazione, al fine di tutelare il principio di concorrenza e *par condicio* dei partecipanti, posticipando la pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "Bandi e Gare" a seguito della pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma elettronica di approvvigionamento.

La Direttrice del Servizio

Emanuela Venturini

La presente determinazione viene inviata ai Servizi Finanziari per acquisire il visto della Direttrice;

La presente determinazione viene inviata ai supporti direzionali per la pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi della normativa vigente

Siglato da :

Erika Pitzalis



Firmato digitalmente da
EMANUELA VENTURINI
17/09/2026 10:27:27